# عَقْد

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٢٦٤٧ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٢٧١ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٣/١٦هـ

## المَوْضُوعَات

**عقد - استئجار الدولة للعقار - مسؤولية عقدية - إخلاء العقار - انتهاء مدة العقد - انتهاء المدد النظامية لتمديد العقد - عدم تجديد العقد - مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد - تعذر إعمال المبدأ.**

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بإخلاء عقارها؛ لانتهاء مدة العقد المبرم بينهما - الثابت انتهاء مدة عقد استئجار عقار المدعية، وكذلك انتهاء المدد النظامية لتمديده، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن إخلائه بحجة عدم وجود بديل - عقد الإجارة من عقود المعاوضة القائمة على التراضي، ويتعين لتجديده قيام إرادة أخرى غير مشوبة بعيب - ليس من حق الجهة الإدارية البقاء في العقار المنتهي عقده حتى إيجاد البديل؛ إذ لها طرقها في تسيير مصالح المرفق - بقاء المدعى عليها في عقار المدعية بغير رضاها يعد مخالفةً للعقد والنظام والشرع - عدم قبول الدفع بأن إخلاء العقار يحول دون الامتثال لمبدأ سير المرفق بانتظام واطراد؛ إذ المتعين مراعاة إعمال المبدأ فيما يتوافق معه من وقائع، وأنه يتعذر إعمال المبدأ في هذه الدعوى لمقدرة المدعى عليها في تسيير أعمالها مؤقتاً بمراكزها الأخرى، ولرفض المدعى عليها عدداً من العروض العقارية بحجة عدم مناسبة السعر - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بإخلاء عقار المدعية.

## مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٨) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
- المادة (٢٨) من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادرة بقرار وزير المالية رقم (١١٢٩) وتاريخ ١٤٢٩/٤/١٧هـ.

## الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٠هـ بلائحة دعوى طالباً فيها الحكم بإلزام المدعى عليها إخلاء عقار موكلته المملوك بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٩هـ، والمبرم بشأنه العقد المحرر بتاريخ ١٤٣٩/٧/١هـ، والمعدّ لأن يكون مقر لقسم الحوادث مرور شمال غرب جدة، موضحاً أن العقد قد انتهت مدته، وقد مددت المدعى عليها الأمد النظامي المنصوص عليه، طالباً إلزام المدعى عليها إخلاء المبنى، وبقيد الدعوى قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، أشرعت الدائرة باب المرافعة وفيها أحال وكيل المدعية إلى لائحة الدعوى وأكد على الطلب بإلزام المدعى عليها إخلاء الموقع محل الدعوى، مبيناً أن المدعى عليها قد أبرمت مع موكلته عقداً لاستئجار العقار محل الدعوى وانتهى العقد بتاريخ ١٤٤٠/٦/٣٠هـ وقد استنفذت المدعى عليها كامل مدة العقد وكامل مدة التمديد المحددة نظاماً ولم يعد لها حق في البقاء في عقار موكلته

طالباً إلزامها بإخلاء الموقع، ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جوابية أكد فيها أن جهته قد باشرت الإعلان والبحث عن موقع بديل وقد تم التقديم من جملة من المواطنين بيد أنه لم ينطبق على الكافة الإجراءات النظامية، وقد تم توقيع المدعية على إقرار بالإخلاء ريثما يتم إيجاد الموقع المناسب، وبتسلم وكيل المدعية قدم مذكرة جوابية أكد فيها على طلبه وأبان أن المستند الذي قدمه ممثل المدعى عليها إنما كان لغرض محدد وفترة زمنية معينة، حيث تم توقيعه بتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٨هـ أي قبل أكثر من (٦) سنوات من هذه الدعوى، وكان الغرض منه ألا تخرج موكلته المدعى عليها خلال مدة العقد، وبما أن العقد انتهى، والعبرة بالعقود في التعاملات الإدارية لا بهذه الإقرارات التي تنزعها جهة الإدارة كونها الجهة الأقوى ولكونها ترتبط دفع المستحقات بهذه التوقيعات المخالفة للنظام من حيث أن النظام نص على عقد التأجير ولم ينص على هذه الإقرارات المنتزعة بقوة السلطة والتي تكتب بخط اليد على ورق غير رسمي فلهذا كله لم يعد لهذا القرار أثراً ولا يعتد به؛ وقد انتهت مدة العقد بتاريخ ١٤٤٠/٦/٣٠هـ ومن كذلك استفادت المدعى عليها من الإجازة النظامية التي سمحت لها بتمديد العقد مدة (٣) سنوات وقد انتهت تلك المدة الإضافية بتاريخ ١٤٤٣/٦/٣٠هـ وعليه فإن بقاء المدعى عليها بعد ذلك في عقار موكلته وطوال هذه الفترة ورفضها الإخلاء إنما هو اعتداء وسوء استخدام لسلطة الجهة الإدارية. وبجلسة هذا اليوم قرر الأطراف الاكتفاء، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة إصدار قرارها برفع الجلسة للمداولة وأصدرت هذا الحكم مبنياً على الآتي.

# الأسباب

لما كان وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإخلاء عقار موكلته المملوك بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٩هـ، والمبرم بشأنه العقد المحرر بتاريخ ١٤٣٩/٧/١هـ، والمعدّ لأن يكون مقر قسم الحوادث لمرور شمال غرب جدة؛ وبالتالي فإن الدعوى القائمة تعد من قبيل دعاوى عقود جهة الإدارة والتي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها والفصل فيها طبقاً للمادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ. أما عن قبول الدعوى شكلاً، فالثابت من أوراق الدعوى ومرفقاتها أن المدعية قد أبرمت العقد المتضمن استئجار الموقع محل الدعوى ليكون مقر قسم الحوادث لمرور شمال غرب جدة، وقد انتهت مدة العقد بتاريخ ١٤٤٠/٦/٣٠هـ، وقد استمرت مدة التمديد النظامية وانتهت بتاريخ ١٤٤٣/٦/٣٠هـ، وأقام وكيل المدعية هذه الدعوى أمام المحاكم الإدارية بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٠هـ؛ ما تكون الدعوى والحالة هذه مقبولة شكلاً طبقاً للمادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن الموضوع، ولما كان من الثابت إبرام العقد محل الدعوى بتاريخ ١٤٣٩/٧/١هـ لغرض استئجار العقار محل الدعوى ليكون مقر قسم الحوادث لمرور شمال غرب جدة، ولما كانت المدعية قد مثلت أمام المحكمة راجية من وراء الدعوى إلزام المدعى عليها إخلاء المبنى بعد انتهاء المدد النظامية

لتمديده، وثبت أمام الدائرة امتناع المدعى عليها بحجة انتفاء وجود البديل المناسب، وحيث إن الدائرة بمراقبتها لنصوص العقد، وهيمنتها الرقابية على مسنون بنوده، وبفحصها لكافة ما أودع بطي الدعوى أمامها، وحيث إن العقد مرجع المتعاقدين، وعليهما الالتزام بما جاء في نصوصه، وهو الفيصل فيما يحدث بينهما من خلاف بعد تلاقي إرادتيهما عليه، فإنه بالرجوع إلى ما كتب بينهم من تعاقد، فقد نصت المادة الرابعة من العقد على أن: "مدة العقد سنة تبدأ من ١٤٣٩/٧/١هـ ثم يتم تجديد العقد مدة مماثلة أو أقل باتفاق الطرفين بعقد جديد، وعلى الطرف الثاني أن يخطر الطرف الأول قبل مئة وثمانين يوماً من تاريخ نهاية العقد بعدم رغبته بتجديده وفقاً للمادة الخامسة منه"، وبالرجوع إلى أوراق الدعوى تبين أن المدعى عليها قد استنفذت المدد النظامية للإيجار في ظل مطالبة المدعية بالإخلاء؛ وعليه فإن المدعى عليها قد سبق في علمها عدم رغبة المدعية في تجديد العقد، وكان عليها احتراماً لشروط العقد أن تبادر بالإخلاء خلال هذه الفترة، والبحث عن مبنى بديل، إلا أن المدعى عليها استمرت في شغل المبنى، وبقيت فيه بعد نهاية العقد بذريعة تعذر العثور على البديل المناسب دون إبرام عقد جديد ولا تراض من المالك، ولما كان بقاء المدعى عليها في مبنى المدعية بغير رضاها أو موافقتها على تجديد تعاقدها معها مخالفاً لصريح العقد وصحيح النظام، وتعدٍ صريح نهت عنه الشريعة الإسلامية، وعدم وجود مبنى بديل شأن خاص بالمدعى عليها لا ينبغي سحب أثره على المدعية أو أن يكون سبباً في الإضرار بها. ولما كان عقد الإجارة من عقود المعاوضة القائمة على

التراضي، وقد ورد على وقت معين واتفق عليه الطرفان بإرادة معتبرة شرعاً، ويتعين لتجديده قيام إرادة أخرى غير مشوبة بعيب، وإلا كان على المستأجر رد العين المؤجرة لمالكها لانتهاء رابطة العقد، وفي حال أبقاها تحت يده دون وجه حق يكون المستأجر غاصباً، وللمؤجر في سبيل اقتضاء حقه طلب الإخلاء قهراً، ولا استثناء للإدارة من ذلك، إذ إن ضمان حقوق الأفراد مكفول من الجميع، والمتعين على الإدارة في ذلك المساهمة في تأصيله وحمايته لا القيام بما يخل به؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بإخلاء عقار المدعية محل الدعوى. ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه المدعى عليها من أن لها البقاء في المبنى حتى إيجاد البديل؛ فإن للإدارة طرقها في تسيير مصالح المرفق، إما بنقله من موقعه أو ضمه إلى آخر، أو بطريق السعي لنيل رضا المالك، أما إقرارها في البقاء فيه بدون رضاه، فهو أمر مخالف للشرع التي جاءت متضافرة في الأمر بالوفاء بالعقود، والعمل على تحقيق شروطها، ومخالف لصحيح النظام ومن ذلك ما جاءت به المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم التي كفلت فيها الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها. ولا ينال من ذلك أيضاً ما دفعت به المدعى عليها من التقيد بالمادة (٢٨) من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقارات، والتي نصت على أنه: "ليس للمؤجر طلب زيادة الأجرة أثناء سريان العقد، أو عند تجديده..."؛ إذ إن المدعية حصرت مطالبتها في دعواها الماثلة بإخلاء المدعى عليها عن عقارها، في ظل استكمال مجريات التمديد المنصوص عليها نظاماً. كما لا ينال من ذلك الدفع بأن القول بإلزام المدعى عليها بالإخلاء يحول دون الامتثال

## عَقْد

لمبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد التي تعدّ أحد المبادئ الأساسية التي تقوم على النظام الإداري؛ إذ من المتعين فقهاً وقضاءً مراعاة إعمال المبادئ في ظل ما تتوافق معه الوقائع الماثلة، وترى الدائرة أن إعمال المبدأ غير متحقق ومتعذر، إذ بمقدور المدعى عليها مباشرة دمج العقار محل الدعوى المقرر ليكون قسماً للحوادث بأحد المراكز الرئيسية للمدعى عليها ريثما يتسنى لها وجود الموقع المناسب، فضلاً عما أثبتته وقائع الدعوى من وجود عدد من العروض التي تقدم بها المواطنون للمدعى عليها في ظل رفضها لعدم مناسبة السعر المقدم؛ وعليه فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها بإخلاء الموقع، وتطرح ما سواه من دفوع، وتجد أن ما انتهت إليه من قضاء متوافق مع مسنون ما قررته الشريعة من المحافظة على المال الخاص وحمايته.

**لذلك حكمت الدائرة: بإلزام إدارة مرور جدة بإخلاء المقر التابع لقسم حوادث مرور وشمال غرب جدة، المملوك للمدعية (...) بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٩هـ.**

**والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.**

## مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

**حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.**